

Direito Processual do Trabalho

M07 — Prescrição e Decadência no Processo do Trabalho

Resumo Estratégico • 5 questões autorais

Fonte-base

F24 — Prescrição e Decadência no Processo do Trabalho, Gustavo Deitos, 70 páginas. Conteúdo preservado conforme a fonte validada em 2022; pontos de atualidade normativa e jurisprudencial permanecem identificados como verificação futura.

Material offline • não publicado • não integrado à produção

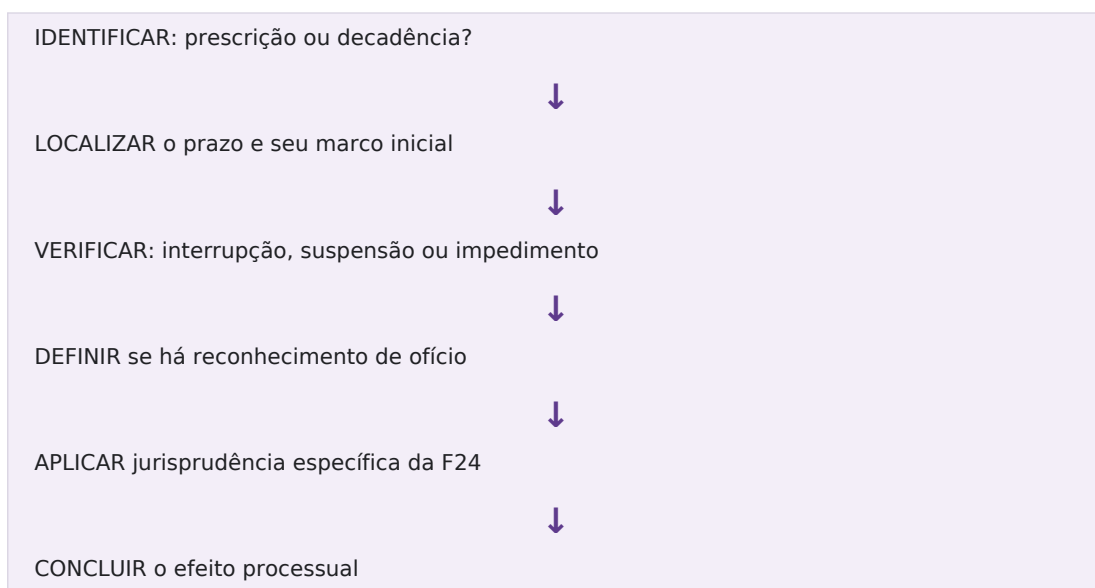
1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER

O M07 trabalha dois mecanismos de estabilização temporal: prescrição, que atinge a pretensão de exigir judicialmente um direito, e decadência, que extingue o próprio direito potestativo quando o prazo se esgota. A prova costuma explorar prazos, marcos iniciais, hipóteses de suspensão/interrupção, reconhecimento de ofício e situações especiais.

Fronteira do módulo

Prescrição material total/parcial e direitos trabalhistas específicos aparecem apenas quando a F24 os usa para contextualizar. Ação rescisória é estudada aqui só quanto ao prazo decadencial; aprofundamento no M19. Prescrição intercorrente é tratada quanto ao instituto; execução completa fica nos M17/M18.

2. MAPA MENTAL



3. TEORIA ESSENCIAL

3.1 Prescrição

CONCEITO-CHAVE

No módulo, interessa a prescrição extintiva: o direito pode continuar existindo, mas a pretensão de exigi-lo judicialmente deixa de ser exercitável após o prazo.

- Quinquenal: alcança, em regra, os cinco anos anteriores ao ajuizamento.
- Bial: a ação deve ser ajuizada dentro de dois anos após a extinção do contrato.
- Alegação: segundo a F24 e a Súmula 153/TST, a prescrição deve ser arguida na instância ordinária.
- Negociação coletiva: a fonte destaca o art. 611-B, XXI, da CLT como limite à supressão/redução dos prazos constitucionais.

3.2 Interrupção, suspensão e impedimento

Instituto	Efeito	Exemplo central da F24
Interrupção	Zera o tempo já transcorrido; a contagem recomeça.	Ajuizamento de reclamação trabalhista; efeitos apenas sobre pedidos idênticos.
Suspensão	Congela prazo já iniciado; depois continua de onde parou.	CCP; homologação de acordo extrajudicial; causas legais.
Impedimento	Impede que um prazo ainda não iniciado comece a correr.	Menor de 18 anos, conforme art. 440 da CLT.

PEGADINHA

O ajuizamento interrompe a prescrição mesmo em juízo incompetente e mesmo com extinção sem resolução do mérito, mas somente quanto aos pedidos idênticos. A fonte também registra tensão de atualidade entre a OJ 392/SDI-II/TST e o art. 11, §3º, da CLT.

3.3 Prescrição de ofício e prescrição intercorrente

- Segundo a leitura da F24 da IN 39/2016 do TST, a prescrição comum não deve ser pronunciada de ofício na fase de conhecimento.
- A prescrição intercorrente está no art. 11-A da CLT: prazo de 2 anos, em execução, a partir do descumprimento de determinação judicial pelo exequente.
- A intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, segundo a fonte.
- A F24 ainda registra a regra temporal da IN 41/TST: incidência vinculada a determinação judicial posterior a 11/11/2017.

3.4 Decadência

- A decadência extingue o direito e incide tipicamente sobre direitos potestativos.
- Pode decorrer de lei ou, conforme a fonte, de norma coletiva, contrato ou regulamento empresarial.
- Regra: não se aplicam à decadência as causas de impedimento, suspensão e interrupção da prescrição, salvo previsão legal em contrário.
- Decadência legal: pode ser conhecida de ofício; renúncia é nula.
- Decadência convencional: deve ser alegada por quem dela aproveita; o juiz não a supre de ofício.

3.5 Situações especiais

Situação	Regra essencial
Ação declaratória	Pretensão meramente declaratória é tratada pela fonte como imprescritível; CLT art. 11, §1º, para anotações destinadas à prova previdenciária.
FGTS	F24 trabalha Súmula 362/TST: regra quinquenal e transição histórica relacionada a 13/11/2014 e 13/11/2019, observado o biênio após a extinção.
OJ 401/TST	Dispensa durante ação declaratória com mesma causa de pedir remota: marco da ação condenatória é o trânsito em julgado da declaratória.
Ação rescisória	Prazo decadencial de 2 anos; aprofundamento no M19.
IAFG	Se houve suspensão do empregado estável: 30 dias para ajuizamento; natureza decadencial. Sem suspensão, a fonte registra divergência doutrinária (2 ou 5 anos).
Mandado de segurança	Prazo decadencial de 120 dias, contínuos; OJ 127/SDI-II/TST aponta o primeiro ato em que se firmou a tese hostilizada como referência.

3.6 Lei 14.010/2020 na F24

CONTEXTO HISTÓRICO DA FONTE

A F24 ensina que o art. 3º da Lei 14.010/2020 impediu ou suspendeu prazos entre 10/06/2020 e 30/10/2020 e estendeu excepcionalmente esse regime à decadência. Esse tratamento é preservado como conteúdo da apostila de 2022 e permanece marcado para verificação futura de atualidade.

4. LEI SECA ESSENCIAL

Dispositivo	Regra para prova
CF, art. 7º, XXIX	Prescrição de 5 anos, limitada a 2 anos após a extinção contratual.
CLT, art. 11, §1º	Exceção indicada pela fonte para ações de anotações destinadas à prova perante a Previdência Social.
CLT, art. 11, §3º	Ajuizamento da reclamação interrompe a prescrição, inclusive em juízo incompetente e sem mérito, apenas para pedidos idênticos.
CLT, art. 11-A	Prescrição intercorrente de 2 anos; início após descumprimento de determinação judicial em execução.
CLT, art. 440	Contra menores de 18 anos, segundo a fonte, não corre prescrição.
CLT, arts. 625-G e 855-E	Hipóteses de suspensão trabalhadas pela F24: CCP e pedido de homologação de acordo extrajudicial.
CLT, art. 853	IAFG: reclamação escrita e prazo de 30 dias contado da suspensão do empregado estável.
CC, arts. 207-211	Regras gerais de decadência, exceções, renúncia e reconhecimento de ofício.
Lei 14.010/2020, art. 3º	Regime transitório de 2020 para impedimento/suspensão, com extensão à decadência conforme a fonte.

5. PRAZOS E NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Número	Aplicação
5 anos	Prescrição quinquenal trabalhista.
2 anos	Biênio após extinção; prescrição intercorrente; ação rescisória; ação de cumprimento tratada pela fonte.
30 dias	IAFG quando o empregado estável foi suspenso.
120 dias	Mandado de segurança.
10 dias	Prazo da CCP mencionado na fonte para tentativa conciliatória.
15 dias	Prazo mencionado na fonte para análise do acordo extrajudicial pelo juiz (art. 855-D).
10/06 a 30/10/2020	Período de suspensão/impedimento do art. 3º da Lei 14.010/2020, segundo a F24.
18 anos	Marco usado pela CLT art. 440 na causa impeditiva estudada.

6. COMPARATIVOS

Critério	Prescrição	Decadência
Objeto	Pretensão.	Direito potestativo.
Origem do prazo	Lei.	Lei ou, conforme a fonte, instrumentos privados/coletivos.
Suspensão/interrupção	Admite nas hipóteses legais.	Regra geral: não; salvo previsão legal.
Reconhecimento de ofício	F24 restringe a prescrição comum; intercorrente pode ser de ofício.	Legal: de ofício; convencional: depende de alegação.
Exemplos	Bienal, quinquenal, intercorrente.	Rescisória, IAFG, MS.

7. JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL

Súmula 153/TST

Regra prática: Prescrição não arguida na instância ordinária não é conhecida.
Pegadinha: Não deixar a tese para recurso extraordinário/extraordinário lato sensu.

Súmula 268/TST

Regra prática: Ação arquivada interrompe a prescrição apenas quanto a pedidos idênticos.
Pegadinha: Interrupção não salva pedidos novos.

OJ 375/SDI-I/TST

Regra prática: Suspensão do contrato por auxílio-doença/aposentadoria por invalidez não suspende, por si, a prescrição quinquenal; fonte ressalva absoluta impossibilidade de acesso ao Judiciário.
Pegadinha: Suspensão contratual ≠ suspensão automática da prescrição.

Súmula 362/TST

Regra prática: Regra de FGTS e transição histórica trabalhada pela F24.
Pegadinha: Não confundir regra atual apresentada e regime de transição.

OJ 401/SDI-I/TST

Regra prática: Ação condenatória após dispensa no curso de declaratória: marco prescricional ligado ao trânsito em julgado da declaratória.
Pegadinha: Exceção ao marco normal da extinção contratual.

Súmula 100/TST

Regra prática: Ação rescisória: decadência conta a partir do dia subsequente ao trânsito em julgado da última decisão na causa.
Pegadinha: Prazo é decadencial, não prazo processual em dias úteis.

Súmula 403/STF

Regra prática: IAFG: 30 dias da suspensão por falta grave de empregado estável.
Pegadinha: Suspensão é termo inicial; não pressuposto do inquérito.

OJ 127/SDI-II/TST

Regra prática: MS: considera-se o primeiro ato em que a tese hostilizada se firmou.
Pegadinha: Ratificação posterior não reinicia o prazo.

Súmula 350/TST

Regra prática: Ação de cumprimento: prescrição flui do trânsito em julgado da decisão normativa.
Pegadinha: A fonte afirma que a ação pode ser proposta antes, mas o prazo prescricional tem esse marco.

8. MÓDULO EM 1 MINUTO

- Prescrição atinge pretensão; decadência atinge o direito.
- Regra constitucional trabalhista: 5 anos, limitado a 2 anos após extinção.
- Interrupção zera; suspensão congela; impedimento impede o início.
- Reclamação interrompe apenas pedidos idênticos; mesmo juízo incompetente/sem mérito.
- Intercorrente: 2 anos, execução, descumprimento de determinação judicial.
- Decadência legal pode ser conhecida de ofício; convencional não.
- Rescisória 2 anos; IAFG 30 dias da suspensão; MS 120 dias.
- Lei 14.010/2020: conservar como regime histórico da fonte e marcar atualização futura.

9. O QUE DECORAR

- 5 anos / 2 anos / 2 anos intercorrente / 30 dias / 120 dias.
- Pedidos idênticos na interrupção.

- Instância ordinária para alegação de prescrição segundo Súmula 153/TST.
- Legal x convencional na decadência.
- Primeiro ato coator para OJ 127 e trânsito em julgado da declaratória para OJ 401.

10. PEGADINHAS

- Confundir suspensão contratual com suspensão da prescrição.
- Achar que ação arquivada não interrompe a prescrição.
- Aplicar interrupção a pedidos diferentes.
- Declarar de ofício prescrição comum como se fosse prescrição intercorrente.
- Contar prazo decadencial de MS ou rescisória como prazo processual em dias úteis.
- Transformar o regime transitório da Lei 14.010/2020 em regra permanente.
- Aprofundar ação rescisória/execução além das fronteiras do M7.

5 QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1. Sobre prescrição e decadência, assinale a alternativa compatível com a estrutura adotada pela F24.

- A) A prescrição extingue o próprio direito potestativo, enquanto a decadência extingue apenas a pretensão.
- B) Prescrição e decadência atingem sempre o mesmo objeto jurídico, diferindo apenas no prazo.
- C) A prescrição atinge a pretensão; a decadência, em regra, atinge o próprio direito potestativo.
- D) Todo prazo decadencial pode ser interrompido pelo ajuizamento de reclamação trabalhista.
- E) Todo prazo prescricional pode ser criado por regulamento empresarial.

Questão 2. Uma reclamação trabalhista é ajuizada em juízo incompetente e depois extinta sem resolução do mérito. Segundo a regra trabalhada no módulo, qual efeito pode ocorrer?

- A) Nenhuma interrupção, porque o juízo era incompetente.
- B) Interrupção apenas do prazo bienal, para qualquer pedido futuro.
- C) Interrupção da prescrição quanto aos pedidos idênticos, apesar da incompetência e da extinção sem mérito.
- D) Suspensão da prescrição até o trânsito em julgado da extinção, para todos os direitos.
- E) Decadência automática dos pedidos formulados.

Questão 3. Segundo o tratamento da F24 ao art. 440 da CLT, o trabalhador menor de 18 anos:

- A) sofre prescrição normal se for emancipado.
- B) está sujeito apenas à prescrição quinquenal.
- C) tem o prazo bienal reduzido pela metade.
- D) não sofre o curso da prescrição enquanto permanecer nessa condição etária descrita pela fonte.
- E) tem apenas a decadência suspensa.

Questão 4. A prescrição intercorrente, segundo a F24, caracteriza-se por:

- A) prazo de cinco anos, sempre na fase de conhecimento.
- B) prazo de dois anos, iniciado após descumprimento de determinação judicial pelo exequente no curso da execução.
- C) prazo de trinta dias, contado da suspensão do empregado estável.
- D) prazo de 120 dias, contado do primeiro ato coator.
- E) prazo sem possibilidade de declaração de ofício.

Questão 5. No mandado de segurança trabalhista, de acordo com a F24 e a OJ 127/SDI-II/TST, a melhor combinação é:

- A) Prazo prescricional de 120 dias; marco na decisão que ratifica o ato.
- B) Prazo decadencial de 2 anos; marco no trânsito em julgado.
- C) Prazo decadencial de 120 dias; referência no primeiro ato em que se firmou a tese hostilizada.
- D) Prazo processual de 120 dias úteis; marco na ciência do último recurso.
- E) Prazo decadencial de 30 dias; marco na suspensão do empregado.

GABARITO COMENTADO

Questão 1 — alternativa C

Prescrição atinge a pretensão; decadência, o direito potestativo. A pegadinha é inverter os objetos.

Questão 2 — alternativa C

O art. 11, §3º, da CLT, como trabalhado pela fonte, preserva o efeito interruptivo mesmo em juízo incompetente e sem mérito, mas só para pedidos idênticos.

Questão 3 — alternativa D

A F24 usa o art. 440 da CLT como causa impeditiva: contra menores de 18 anos não corre prescrição. A fonte ressalva que a emancipação não altera o critério biológico adotado pela CLT.

Questão 4 — alternativa B

A intercorrente é vinculada à execução e ao descumprimento de determinação judicial; o prazo indicado no art. 11-A é de 2 anos.

Questão 5 — alternativa C

A fonte trata o prazo do MS como decadencial de 120 dias e usa a OJ 127 para fixar como referência o primeiro ato que firmou a tese hostilizada, não a mera ratificação posterior.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Atualidade normativa e jurisprudencial

Sem atualização silenciosa nesta etapa. Permanecem para auditoria futura: Lei 14.010/2020, OJ 392 × art. 11, §3º, CLT, prescrição comum de ofício, aplicação contemporânea da prescrição intercorrente, status das súmulas/OJs e tratamento histórico do FGTS.